

Urkundenfälschung — Prüfungsschema § 267 StGB

Fälschungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Objektiver Tatbestand — Tatobjekt: Urkunde

Urkunde ist jede verkörperte Gedankenerklärung, die zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache geeignet und bestimmt ist und ihren Aussteller erkennen lässt. Die drei Merkmale sind in der Klausur einzeln abzuarbeiten.

1. Perpetuierungsfunktion

Eine menschliche Gedankenerklärung muss dauerhaft in einem Gegenstand verkörpert und ohne technische Hilfsmittel unmittelbar aus sich heraus verständlich sein. Rein technische Aufzeichnungen ohne Erklärungsgehalt fallen nicht unter § 267 StGB, sondern gegebenenfalls unter § 268 StGB.

2. Beweisfunktion

Die Erklärung muss zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache geeignet und bestimmt sein. Die Bestimmung kann vom Aussteller herrühren (Absichtsurkunde) oder erst nachträglich durch den Rechtsverkehr erfolgen (Zufallsurkunde).

3. Garantiefunktion

Die Urkunde muss ihren Aussteller erkennen lassen, damit dieser für den Inhalt einsteht. Aussteller ist nach der herrschenden Geistigkeitstheorie derjenige, von dem die Erklärung geistig herrührt, nicht derjenige, der sie körperlich niedergeschrieben hat.

4. Sonderformen

Zusammengesetzte Urkunde: feste körperliche Verbindung einer Erklärung mit einem Bezugsobjekt, die beides zu einer Beweiseinheit verbindet. Gesamturkunde: gesetzlich vorgesehene Zusammenfassung mehrerer Einzelurkunden mit eigenem Erklärungswert über die Vollständigkeit. Beweiszeichen sind Urkunden, bloße Kennzeichen ohne Erklärungsgehalt dagegen nicht.

II. Objektiver Tatbestand — Tathandlungen

§ 267 I StGB nennt drei gleichwertige Varianten; in der Klausur ist genau zu benennen, welche verwirklicht ist.

1. Herstellen einer unechten Urkunde

Unecht ist eine Urkunde, wenn sie nicht von demjenigen stammt, der aus ihr als Aussteller hervorgeht. Es geht ausschließlich um eine Täuschung über die Identität des Ausstellers, nicht um die inhaltliche Richtigkeit der Erklärung.

2. Verfälschen einer echten Urkunde

Nachträgliche Veränderung des gedanklichen Inhalts einer echten Urkunde durch einen Nichtberechtigten, so dass der Anschein entsteht, der ursprüngliche Aussteller habe die Erklärung mit diesem Inhalt abgegeben. Der Berechtigte selbst kann seine eigene Urkunde grundsätzlich nicht verfälschen, solange keine fremden Beweisrechte entstanden sind.

3. Gebrauchen einer unechten oder verfälschten Urkunde

Die Urkunde wird der sinnlichen Wahrnehmung des zu Täuschenden so zugänglich gemacht, dass dieser die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat. Auf die tatsächliche Kenntnisnahme oder den Eintritt eines Irrtums kommt es nicht an.

III. Subjektiver Tatbestand

1. Vorsatz

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, insbesondere bezüglich der Urkundenqualität und der Unechtheit beziehungsweise Verfälschung.

2. Absicht zur Täuschung im Rechtsverkehr

Überschießende Innentendenz: Der Täter muss darauf abzielen, einen anderen über die Echtheit der Urkunde zu täuschen und ihn dadurch zu einem rechtserheblichen Verhalten zu veranlassen. Die Täuschung braucht nicht einzutreten; das Delikt ist insoweit ein Delikt mit überschießender Innentendenz.

IV. Rechtswidrigkeit

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. Rechtfertigungsgründe kommen praktisch kaum in Betracht, da die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs mit Urkunden als Rechtsgut nicht disponibel ist; insbesondere kann eine Einwilligung des Namensträgers die Unechtheit entfallen lassen — dann fehlt es aber bereits am Tatbestand, weil die Erklärung geistig vom Einwilligenden herrührt.

V. Schuld

Nach den allgemeinen Regeln: Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen.

VI. Versuch, Qualifikation, Konkurrenzen

Der Versuch ist nach § 267 II StGB strafbar. § 267 III StGB enthält Regelbeispiele für besonders schwere Fälle, etwa gewerbsmäßiges oder bandenmäßiges Handeln sowie einen Vermögensverlust großen Ausmaßes; § 267 IV StGB bildet für den gewerbsmäßig handelnden Bandentäter eine Qualifikation. Verwirklicht der Täter mehrere Varianten an derselben Urkunde — etwa Herstellen und anschließendes Gebrauchen — liegt nach herrschender Meinung nur eine Tat der Urkundenfälschung vor; mit einem zugleich verwirklichten Betrug (§ 263 StGB) besteht Tateinheit.

Typische Streitstände

Schriftliche Lüge — Abgrenzung schriftliche Lüge und unechte Urkunde

§ 267 StGB schützt nur die Echtheit, also die Übereinstimmung von wirklichem und scheinbarem Aussteller, nicht die Wahrheit des Urkundeninhalts. Wer unter seinem eigenen Namen inhaltlich Falsches erklärt, begeht daher eine straflose schriftliche Lüge; unecht wird die Urkunde erst, wenn der Rechtsverkehr eine andere Person als Aussteller ansieht — beim Handeln unter fremdem Namen also dann, wenn nicht der Handelnde, sondern der Namensträger als Erklärender erscheint.

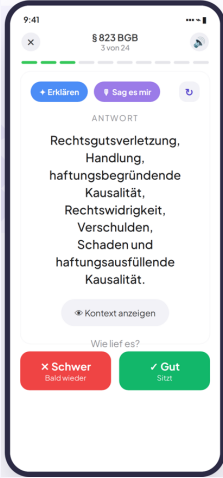
Zusammengesetzte Urkunde — Beweiszeichen, Preisetiketten und Kennzeichen

Eine zusammengesetzte Urkunde setzt eine feste, nicht ohne weiteres lösbare Verbindung zwischen Erklärung und Bezugsobjekt voraus; anerkannt ist dies etwa für das amtliche Kennzeichen samt Plakette am Fahrzeug. Umstritten ist die Behandlung ausgetauschter Preisetiketten: Teilweise wird eine zusammengesetzte Urkunde bejaht, weil das Etikett in Verbindung mit der Ware die Preiserklärung des Händlers verkörpert, teilweise verneint, weil bei einem bloßen Zahlendruck der Aussteller nicht erkennbar ist und es damit an der Garantiefunktion fehlt.

Kopie — Fotokopien, Telefaxe und beglaubigte Abschriften

Nach herrschender Meinung ist die einfache Fotokopie keine Urkunde, sondern nur die Wiedergabe einer Urkunde, weil sie erkennbar nicht die Originalerklärung verkörpert; Gleiches gilt für das beim Empfänger ausgedruckte Telefax. Etwas anderes gilt, wenn die Reproduktion nach Aufmachung und äußerem Erscheinungsbild den Anschein einer Originalurkunde erweckt — dann ist sie taugliches Tatobjekt. Die beglaubigte Abschrift ist stets eine eigene Urkunde, weil der Beglaubigungsvermerk eine eigenständige

Erklärung des Beglaubigenden über die Übereinstimmung mit dem Original enthält.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen ■



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.